



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Ottava civile, composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Gisella Dedato Consigliere

dott. Paolo Russo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6462 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e vertente

TRA

Parte_1 in persona dei legali rapp.ti Maria Bertolami e *Parte_2* rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Indaco per procura a margine dell'atto di citazione – PEC *Email_1*

APPELLANTE

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daysa Giacani e Gabriele Pacifici Nucci per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - PEC *Email_2*

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17158/2016 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 10.02.2022 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 17158/2016 depositata il 19/09/2016, notificata in data 20/09/2016, il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio instaurato da *Controparte_1* nei confronti della società *Parte_1* ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha dichiarato l'intervenuta usucapione in favore di *CP_1* [...] nei confronti della *CP_1* *Parte_1* della porzione di terreno identificati al Catasto Terreni al Foglio 1023 Particella 8511; ha ordinato al competente Conservatore dei Registri immobiliari con esonero di responsabilità a suo carico l'annotazione/trascrizione della sentenza; ha condannato altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite ed posto a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica delle parti.

La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

Con atto di citazione notificato il 19.12.2012 *Controparte_1* ha citato in giudizio la *Parte_1* e, premettendo di abitare in Roma alla Via Borghesiana n. 353, all'interno di una proprietà con un ampio appezzamento di terreno censito al NCT foglio 1023 e composto di varie particelle tra cui è ricompresa anche quella censita al n. 8511, che costituisce il parco – giardino della sua abitazione; di aver utilizzato da sempre il predetto terreno esercitandone il possesso in modo pieno ed esclusivo e continuato per almeno venti anni, coltivandolo e facendo opere di manutenzione continua; di aver solo recentemente scoperto da accertamenti tecnici che il suddetto lotto di terreno è stato formalmente trasferito in modo illegittimo ad altro soggetto, ha chiesto accertarsi l'acquisto del diritto di proprietà ex art. 1158 c.c. sul predetto terreno sito in Roma e censito al Catasto Terreni al Foglio 1023 particella 8511.

Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda nel merito, ha chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'occupazione sine titolo della parte attrice della porzione di terreno e la condanna dell'attrice alla restituzione immediata della porzione immobiliare ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a decorrere dalla data del 2008 ed ai danni per lite temeraria.

A fondamento della decisione il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la domanda riconvenzionale introdotta dalla convenuta contiene di per sé un riconoscimento del possesso del bene in contestazione, laddove chiede accertarsi l'occupazione senza titolo da parte dell'attrice dell'immobile de quo, ha rilevato che il proprietario della particella 8511, derivante dal frazionamento di quella n. 19 – identificata nell'odierna convenuta – non ha dimostrato di avere contestato negli anni l'esercizio del possesso ad opera dell'attrice, possesso di cui deve ritenersi essere stata a conoscenza, se – come è infatti avvenuto – ha chiesto nel giudizio odierno accertarsi il possesso – seppure sine titolo – in capo alla propria controparte e la condanna alla restituzione del bene in capo ad essa legittima proprietaria. Il giudice ha quindi osservato che la sentenza del 17/01/2008 del Tribunale di Roma ha trasferito la proprietà della particella 19 in favore degli eredi *CP_1* tra cui la stessa attrice a far data dal 1977; che l'acquisita consulenza tecnica ha accertato che la particella 8511 risulta dal frazionamento di quella numero 19 e trasferita in proprietà anche alla odierna attrice, corrispondente ad un'ampia area giardinata; che il consulente tecnico ha confermato la circostanza che l'area in esame risulta interamente delimitata ed accessibile mediante sbarra e cancello metallico carrabile, la cui apertura è stata possibile per mezzo della Sig.ra *CP_1* che di detto cancello deteneva le chiavi; che il ctu ha accertato che dalla documentazione a sua disposizione la denominazione della particella 8511 è riferibile a quella più volte richiamata nella sentenza medesima, derivando direttamente dal frazionamento della numero 19, mentre la superficie assegnata al dante causa della convenuta odierna risulta essere di estensione minore e non corrispondente all'intera area. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'esercizio del possesso da parte della convenuta nel corso degli anni non si è esteso all'intera area in esame.

Con atto di citazione notificato il 20/10/2016 la *Parte_1* ha proposto appello, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia della predetta sentenza e chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza, voglia rigettare la domanda avanzata dalla *CP_1* e, in via riconvenzionale, accertata la occupazione senza titolo da parte dell'attrice dell'immobile, ordinare alla *CP_1* la restituzione e/o consegna alla *Parte_1* del bene immobile oggetto di causa e stabilire a carico della *CP_1* ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; sempre in via riconvenzionale, condannare la *CP_1* al risarcimento del danno patrimoniale da calcolarsi con riferimento ad una somma pari al tasso Euribor a 3 mesi così come rilevato alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza maggiorato di un margine pari all'interesse legale, da calcolarsi, complessivamente, anno per anno, sulla somma di euro 2.984.587,50 a decorrere dal mese di febbraio 2008 (compreso) fino alla data di restituzione e/o consegna del bene immobile o in via subordinata ad una somma mensile di euro 1.500,00 a decorrere dal mese di febbraio 2008 (compreso) fino alla data di restituzione e/o consegna del bene immobile in ragione del valore locatizio del terreno occupato abusivamente; nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi nella somma

mensile di euro 1.000,00 dal mese di febbraio 2008; condannare inoltre ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi sopra esposti, la parte appellata al pagamento della somma che verrà determinata in via equitativa.

Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ha contestato quanto dedotto dalla controparte, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, all'udienza collegiale del 10.02.2022 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Preliminarmente si rileva che non può condividersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello mossa dall'appellata. Ed infatti, nel caso di specie l'atto di appello, contesta con sufficiente chiarezza la sentenza impugnata e le parti in ordine alle quali chiede che venga riformata e contiene le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda e la specifica indicazione degli errori nei quali il primo giudice sarebbe incorso, sicché è necessario procedere alla valutazione del merito della vicenda per decidere riguardo all'accoglibilità o meno del gravame.

L'appellata ha poi riproposto l'eccezione, sollevata nel giudizio di primo grado durante l'udienza di prima comparizione del 4.7.2013, di decadenza per la parte convenuta dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo avvenuta la costituzione oltre i termini di cui all'art. 167 cpc, atteso che la *Pt_1* era stata citata per il 28 giugno 2013 e la prima udienza sarebbe stata differita al 4 luglio 2013, quale primo giorno utile.

L'eccezione va disattesa dal momento che il differimento dell'udienza di prima comparizione al 4 luglio 2013 non è avvenuto ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., ma è stato disposto dal giudice ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. con decreto del 18.01.2013, depositato il 22.01.2013.

La costituzione in giudizio del convenuto ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ. deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, e pertanto il termine per la proposizione della domanda riconvenzionale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

Ne consegue che è tempestiva la costituzione della convenuta in data 13 giugno 2013 ovvero 21 giorni prima dell'udienza del 4 luglio 2013.

Con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudice avrebbe omissso di valutare il capo della sentenza del Tribunale di Roma n. 1242/2008 del 17.01.2008, passata in giudicato, con cui è stata trasferita ai sensi dell'art. 2932 c.c. la particella 19 a *Parte_2* dante causa della *Pt_1*, e di considerare che la *CP_1* nella sua qualità di erede, ha venduto la particella 19 al dante causa della *Pt_1*. Deduce che alla luce della predetta sentenza non si può sostenere, in violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. e 324 c.p.c., che la stessa particella è stata usucapita dalla *CP_1* che nella sua qualità di erede del promittente venditore, ha assunto la veste di parte venditrice di tale particella.

Al riguardo, si rileva che con la sentenza n. 1242/08, depositata il 17/01/2008, il Tribunale di Roma ha riconosciuto in capo a *Controparte_1* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* nella qualità di eredi di *Persona_1* la comproprietà per intervenuta usucapione degli immobili di cui al contratto preliminare stipulato in data 24 aprile 1977 dal de cuius (parte promittente acquirente) e dalla *Organizzazione_1* (parte promittente venditrice) e precisamente: terreni distinti al NCT del comune di Roma al foglio 1023 part. n. 19-82-99-106-16-109 e 112, questi ultimi due per la metà, 1649, con sovrastanti edifici individuati dalle particelle 1650 e

1653, ed ha poi dichiarato *Parte_2* dante causa della *Parte_1* proprietario del terreno censito al catasto terreni di Roma al foglio 1023 particella 19, di complessivi mq. 7500, pronunciando ex art. 2932 c.c. in esecuzione del contratto preliminare di compravendita stipulato da *Persona_1* (dante causa di *Controparte_1* e da *Parte_2* n data 24 gennaio 1997.

Dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado è emerso che l'appezzamento di terreno catastalmente censito al Foglio 1023, Part. 19 risulta oggetto del frazionamento prot. 544958/2002 - approvato con tipo n. 5246/2002, che ha dato luogo alla sua soppressione e alla conseguente costituzione della part. 8511 (per mq. 10.772) e 8512 (per mq. 185). La particella 8511 è, dunque, riferibile a quella riportata nella sentenza del Tribunale sopra richiamata (derivando direttamente la stessa dalla part. 19), anche se presenta una consistenza minore, essendo la superficie trasferita in proprietà dal Tribunale medesimo al *Parte_2* pari a mq. 7.500 e non ai mq. 10.772 complessivamente censiti per la particella medesima.

Ciò premesso, giova ricordare che ai fini di un valido acquisto a titolo originario di un determinato bene immobile per intervenuta usucapione devono sussistere specifici requisiti. Non qualsivoglia tipologia di possesso è, infatti, idoneo ex art. 1158 c.c., ma è necessario altresì che il potere di fatto sul bene si espliciti in modo continuo, non interrotto, non violento, né clandestino e duraturo nel tempo determinato ex lege. Accanto all'elemento oggettivo, della materiale disponibilità del bene, deve potersi concretamente rilevare anche l'elemento soggettivo, ossia l'*animus rem sibi habendi*, consiste nella volontà del possessore di tenere la res in proprio esclusivo dominio. Siffatto elemento soggettivo può desumersi anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio di un'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.

Nel caso di specie, posto che la citata sentenza n. 1242/08 del Tribunale di Roma ha definito il giudizio n. 19182/2003 instaurato con atto di citazione notificato il 13.02.2003 ed è passata in giudicato in data 03/03/2009, è necessario richiamare i limiti oggettivi della cosa giudicata, la cui autorità copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito) (cfr. Cass. civ. 26/02/2019 n. 5486).

Ed infatti, intervenuta sentenza, passata in giudicato, attributiva al *Parte_2* ella proprietà della particella 19, per una superficie di mq. 7500, da lui acquistata in forza del contratto preliminare del 24/01/1997, non disconosciuto dagli eredi di *Persona_1* è preclusa per questi ultimi una nuova azione sulla base di un fatto giuridico (usucapione) non fatto valere nel precedente giudizio nei confronti di *Parte_2* e che sarebbe maturato nel corso del giudizio stesso.

In ragione del giudicato formatosi con la sentenza n. 1242 del 2008, per ciò che concerne i rapporti fra *Controparte_1* e *Parte_2* (dante causa della *Parte_1* è da ritenere travolto dagli effetti della statuizione, che ha trasferito al secondo la proprietà della particella 19 per una superficie di mq. 7500, il possesso esercitato precedentemente dalla stessa *CP_1*. Quanto invece al possesso successivo, questo non è sufficiente ad integrare il requisito del possesso ultraventennale, tenuto conto che la causa definita con la sentenza impugnata è iniziata nel 2012.

Il CTU ha accertato che la superficie di mq. 7500, compresa nella particella 19, trasferita con la predetta sentenza al *Parte_2* costituisce una porzione della superficie riferibile alla part. 8511, che ha una estensione complessiva di mq. 10.772, e che la suddivisione operata di fatto nell'ambito della part. 8511 fra la porzione trasferita ex art. 2932 c.c. al *Parte_2* e quella residua derivante dalla differenza fra la superficie complessiva di mq. 10772, come derivata dal frazionamento della originaria part. 19, e quella trasferita dal Tribunale al *Parte_2* avrebbe dovuto derivare da un ulteriore frazionamento, che però non è stata effettuato.

Pertanto, esclusa l'usucapione della porzione avente una superficie di mq. 7500 per le ragioni sopra indicate, va altresì rilevata l'impossibilità di identificare in capo alla **CP_1** un autonomo possesso della porzione residua, pari alla differenza di cui sopra.

Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda di usucapione proposta da **Controparte_1** nei confronti della **Parte_1** avente ad oggetto il terreno distinto al NCT del Comune di Roma al foglio 1023 part. 8511.

Va pure accolto il secondo motivo di appello, dal momento che, respinta la domanda di usucapione e accertato l'intervenuto trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà della particella 19 in capo a **Parte_2** [...] ne consegue la condanna della **CP_1** alla immediata restituzione in favore della **Pt_1** del bene immobile, così come identificato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 1242/2008, e cioè porzione di terreno di complessivi mq. 7500,00 censita al foglio 1023 part. 19, che a seguito del frazionamento con tipo n. 5246/2002 ha dato luogo alla costituzione della part. 8511.

Quanto alla domanda risarcitoria, giova ricordare che in tema di occupazione abusiva di immobili sussiste un contrasto giurisprudenziale, che vede contrapporsi un orientamento che considera il danno in re ipsa (cfr. ex multis Cass. 9137/2018), ad un altro per cui il danno da occupazione abusiva deve comunque essere oggetto di dimostrazione da parte del danneggiato, richiedendo a tal fine che egli provi l'effettiva lesione derivante dall'abusiva occupazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 13071/2018).

Tale contrasto è stato superato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 14268 del 25/05/2021; Cass. n. 11203 del 24/04/2019), alla quale il Collegio ritiene di dover aderire.

Nelle citate sentenze si è, infatti, chiarito che " nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto".

Nella fattispecie in esame deve ritenersi che la **Parte_1** abbia allegato a fondamento della sua richiesta risarcitoria circostanze idonee a configurare in via presuntiva il pregiudizio lamentato, avendo specificamente indicato il pregiudizio subito in termini di lucro cessante, per l'impossibilità di far fruttare il terreno edificabile di cui è causa, tenuto conto che la **Pt_1** è una società avente ad oggetto lo sviluppo di iniziative, attività ed operazioni in campo immobiliare.

Il CTU ha accertato che il più probabile valore di mercato per l'appezzamento di terreno di mq. 7500 censito al foglio 1023 – particella 8511 è individuabile in € 190.000,00, mentre il suo valore locatizio è valutabile in € 12.000,00 (dodicimila) annui.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, **Controparte_1**, occupante senza titolo dell'immobile per cui è causa, deve essere condannato al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Considerato che l'acquisto della **Pt_1** risale al mese di ottobre 2008 la privazione del godimento va risarcita per l'intero periodo decorrente dalla data di acquisto ed è quantificabile nell'importo di Euro 1000,00 per ciascun mese di occupazione sine titulo fino al rilascio. Su tali importi vanno riconosciuti gli interessi legali

dalla data di maturazione di ciascun evento di danno, corrispondente a ciascuna mensilità di percepibilità del canone figurato e fino al soddisfo.

Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla *Parte_1* avverso la sentenza n. 17158/2016 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 19/09/2016 e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da *Controparte_1* nei confronti della *Parte_1* con atto di citazione notificato il 19/12/2012.

Condanna *Controparte_1* al rilascio in favore dell'appellante della porzione di terreno di complessivi mq. 7500, sito in Roma, via Borghesiana n. 353, censita in catasto terreni del Comune di Roma al Foglio 1023 particella 8511.

Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore della *Parte_1* della somma di Euro 1.000,00 per ciascun mese di occupazione senza titolo del predetto terreno da ottobre 2008 fino al rilascio, oltre gli interessi al tasso legale da calcolarsi da ciascuna scadenza mensile del canone figurato e fino al soddisfo.

Condanna *Controparte_1* al rimborso, in favore della *Parte_1* delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano, per il giudizio di primo grado in euro 4.500,00 per compensi e, per il presente grado di giudizio, in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 17/05/2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Paolo Russo

IL PRESIDENTE

dott. Nicola Pannullo